

1522647-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... confessaram que haviam efetuado roubo a 3 (três) vítimas na região de Interlagos, tendo subtraído o seus aparelhos de telefonia celular. Afirmou que, aqueles indivíduos teriam dito que saíram para efetuar roubo de motocicleta, porém, não conseguindo, acabaram por efetuar o roubo dos indivíduos já mencionados. Asseverou que, entraram em contato com as vítimas, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1522647-41.2022.8.26.0228 - 2022/001226Classe - AssuntoAção Penal -
Procedimento OrdinárioRéu:JOÃO VICTOR NICACIO DA SILVA e LUAN SANTOS DA SILVA

Aos 6 de dezembro de 2022, às 16:20 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Antonio Benedito Ribeiro Pinto Junior, os réus JOÃO VICTOR NICACIO DA SILVA, acompanhado de seu defensor Dr. André Ninco da Silva e LUAN SANTOS DA SILVA, acompanhado de seu defensor Dr. Israel Ricardo D'Araújo. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Verificado, após indagação à vítima, que a presença do réu poderá lhe causar humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo a prejudicar a veracidade do depoimento a ser prestado, foi determinada a retirada do réu da sala de audiência, observando-se o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. Consigna-se, ainda, que as partes não manifestaram formal oposição à manutenção das algemas, necessária e indispensável à vista do quadro de escolta disponibilizado nesta data, bem assim do número de servidores que transitam na sala de audiência, de modo a viabilizar a garantia da integridade física do denunciado e dos demais presentes. Iniciados os trabalhos, as vítimas foram levadas à sala própria de reconhecimentos, onde foram exibidas as seguintes pessoas: 1. Réu João Victor; 2. Réu Luan, 3. Estranho aos autos e 4. Estranho aos autos. Foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e, após entrevista reservada, os réus foram interrogados. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, desisto da oitiva do policial Eudes, no mais, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa do réu João Victor foi dito que: : MMª Juíza, desisto da oitiva do policial Eudes, no mais, nada a requerer na

fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa do réu Luan foi dito que: : MMª Juíza, desisto da oitiva do policial Eudes, no mais, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Homologo a desistência das partes na oitiva do policial Eudes. Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, JOÃO VICTOR NICACIO DA SILVA e LUAN SANTOS DA SILVA estão sendo processados como incurso artigo 157, §2º, incisos II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 23:00 horas, nas imediações da Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1407 - Jurubatuba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas Thiago Henrique Araújo Alves, Amanda Oliveira Bittencourt e Gabriel Rodrigues de Carvalho. Laudo pericial do simulacro apreendido (fls. 207/210). A denúncia foi recebida as fls. 105/108. Os réus foram citados (fls. 172 e 175). Defesa prévia (Luan - 186 e João Victor - fls. 191/195). Retificou-se o recebimento da denúncia (fls. 188 e 194). O feito teve a sua regular tramitação. Durante a instrução criminal, foram interrogados os acusados e ouvidas as testemunhas. Encerrada a instrução processual, determinou-se a apresentação das derradeiras alegações. É o relatório. A ação penal merece ser julgada PROCEDENTE para que os acusados sejam condenados nos termos da denúncia. A materialidade delitiva está comprovada à vista da prova oral. A autoria também é certa. Consta da denúncia que, por volta das 23:00 horas, as vítimas saíram do Bar Paulistânia e passaram a caminhar pela rua, em direção ao SENAC, para pegar o trem na Estação Jurubatuba, momento em que foram interceptadas por uma motocicleta, conduzida por JOÃO VICTOR e LUAN como garupa que portava um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, depois empreenderam fuga. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Av. Maria Coelho Aguiar, depararam-se com uma motocicleta sem emplacamento no sentido contrário, dando início a uma perseguição, até que o motorista e o garupa caíram ao solo e foram abordados. Realizada a busca pessoal, na posse de Luan localizaram quatro aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. De imediato, ambos admitiram que o roubo dos três celulares na região de Interlagos. As vítimas foram localizadas e compareceram ao distrito policial, onde reconheceram os aparelhos celulares e apontaram LUAN como sendo o garupa que subtraiu os objetos com algo parecido com uma arma de fogo. A vítima Gabriel Rodrigues de Carvalho, conduzido à sala própria de reconhecimento, dos quatro indivíduos, reconheceu os réus, como sendo números 1 e 2. Disse que saíram do bar Paulistânia quando foram abordados pelos acusados numa moto Titan vermelha, quando Luan, pessoa com a mancha no rosto, desceu da moto, estava sem capacete e anunciou o assalto. O piloto estava com capacete. Luan estava nervoso com a situação. Eles subtraíram os três celulares e foram embora. Luan mostrou a arma que portava e já anunciou o assalto, sem ficar mostrando muito a arma, exigindo a entrega dos aparelhos celulares. Logo após o assalto, retornaram para o bar e o depoente ligou para a polícia militar, passando as características dos assaltantes. Dali todos foram para sua casa e, após nova ligação para a polícia militar, tomaram conhecimento que os réus foram presos. No DP, fez o reconhecimento dos réus, Luan que o abordou e estava sem capacete, não teve dúvidas, ao passo que João estava de capacete e com uma blusa escura, não tendo condições de reconhecê-lo no momento. No DP viu a motocicleta e a reconheceu como sendo a mesma utilizada no assalto. A vítima Amanda Oliveira Bittencourt, conduzida à sala própria de reconhecimento, dos quatro indivíduos, reconheceu os réus, como sendo números 1 e 2. Disse que logo após sair do bar foram abordados por dois rapazes numa moto, o garupa desceu com uma arma e realizou a abordagem, subtraiu os aparelhos celulares e empreenderam fuga. Retornaram para o bar e acionaram a polícia, depois foram para a casa do Gabriel, onde novo contato foi mantido com a polícia quando tomaram conhecimento que os réus haviam sido

abordados. Isso teria ocorrido no máximo depois de duas horas do assalto. No DP, fez o reconhecimento do rapaz que tem uma mancha no rosto, estava de laranja e realizou a abordagem, o outro não reconheceu pois estava de capacete. Recorda-se que o piloto da moto vestia as mesmas vestes da pessoa que viu na delegacia de polícia. Recuperaram todos os bens subtraídos, não teve prejuízo financeiro. A vítima Thiago Henrique Araujo Alves, conduzido à sala própria de reconhecimento, dos quatro indivíduos, reconheceu os réus, como sendo números 1 e 2. Disse que logo que saíram do bar Paulistânia foram abordados por dois indivíduos. O João era o piloto, enquanto Luan desceu apontando o simulacro e subtraiu os aparelhos celulares. Retornaram ao bar, onde acionaram a polícia militar, depois foram para a casa do Gabriel, onde a polícia manteve contato informando que os dois foram presos e os celulares localizados. Isto ocorreu depois de cerca de uma hora e meia. Os três aparelhos foram localizados, não teve prejuízo financeiro. No DP efetuou o reconhecimento dos dois agentes, não teve dúvidas. A moto só reconheceu pela cor, porém o Gabriel soube descrever o modelo da moto corretamente. Já conhecia Luan e o conhecia de via, porém não tinha amizade ou inimizade. Luan estava sem capacete, com vestes laranja (salmão) e com uma mancha no rosto de modo que não teve maiores dificuldades para reconhecê-lo, enquanto João estava de capacete, mas usava calça jeans e blusa cinza, vestia as mesmas vestes quando fez o reconhecimento na delegacia de polícia. O policial militar Eudes Aparecido Alves Guedes, perante a autoridade policial, disse que "estavam em patrulhamento de rotina pela Av Maria Coelho Aguiar, quando se depararam com uma motocicleta sem emplacamento no sentido contrário; dando azo a que efetuassem manobra para seguir no mesmo sentido. Declarou que, houve rápido acompanhamento, até que caíssem ao solo, tendo sido encontrado com LUAN 4 (quatro) aparelhos de telefonia celular, e um simulacro de arma de fogo. Obtemperou que, LUAN e JOÃO VICTOR prontamente confessaram que haviam efetuado roubo a 3 (três) vítimas na região de Interlagos, tendo subtraído o seus aparelhos de telefonia celular. Afirmou que, aqueles indivíduos teriam dito que saíram para efetuar roubo de motocicleta, porém, não conseguindo, acabaram por efetuar o roubo dos indivíduos já mencionados. Asseverou que, entraram em contato com as vítimas, que acabaram por comparecer a essa distrital. Declarou que, um dos telefones encontrados com LUAN seria de sua propriedade, tendo sido entregue a seu familiar. Diante do que, efetuaram a captura dos indivíduos e apresentaram nessa distrital; tendo sido utilizada algemas em ambos em razão da igualdade numérica e para própria proteção dos indivíduos, vez que durante a abordagem tentaram fugir". O policial militar Devaldo José Calixto disse que estavam em patrulhamento quando se depararam com uma motocicleta sem emplacamento, com dois indivíduos. Retornaram e foram em direção aos mesmos que não obedeceram o sinal de parada e empreenderam fuga, porém o piloto perdeu o controle e os dois caíram quando foram abordados. Na posse de LUAN localizaram um simulacro e quatro aparelhos celulares. Indagado, confessou que a prática do roubo na av. interlagos. Com relação ao piloto da moto, João Vitor informou que a moto era emprestada de seu irmão, tiraram a placa para utilizar no roubo das vítimas, confessando também a prática do crime em questão. O roubo não havia sido irradiado. Não se recorda o horário da abordagem dos acusados. Na fase extrajudicial, JOÃO VICTOR e LUAN confessaram a prática dos fatos (fls. 9 e 10). Em juízo, da mesma forma, LUAN e JOÃO VICTOR confessaram a prática dos fatos. A confissão está em perfeita sintonia com a prova dos autos. Desta forma, a palavra das vítimas e testemunhos dos policiais militares demonstram suficientemente a conduta ilícita dos réus. As vítimas reafirmaram em juízo os reconhecimentos realizados, não tiveram dúvidas em reconhecer LUAN. Com relação a João, piloto da moto, embora não tenha sido reconhecido com a mesma segurança pelas vítimas, estava com as mesmas vestes utilizada no assalto, segundo a vítima Thiago usava calça jeans e blusa cinza, exatamente como nas fotos de fls. 54/56, bem como consta que confessou informalmente aos policiais militares e, também, em juízo sua participação nos fatos. Os elementos de prova colhidos, em especial os depoimentos das vítimas que reafirmaram em juízo o reconhecimento dos acusados, aliado ao testemunho dos policiais militares e confissão dos réus, tornando certa e irrefutável a responsabilidade dos acusados pelos crimes de roubo descritos na denúncia, em concurso formal. Sobre a pena, passo a postular. A pena deverá ser

fixada no mínimo legal, ante a primariedade dos réus (FA fls. 71 e 72/74 e certidões as fls. 68/70) e a confissão. O regime prisional poderá ser semiaberto, ante a primariedade e confissão dos acusados. Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista a grave ameaça. No que tange ao valor das diárias da pena pecuniária, à mingua de elementos indicativos de maior capacidade econômica do acusado, deverá ser fixado no mínimo legal. Ante o exposto, requer e aguarda o Ministério Público a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Não há registro de recolhimento de fiança. Requeiro a destruição dos objetos apreendidos e não devolvidos às vítimas, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Penal.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A) do réu João Victor, por ele (ela) foi dito: alegações orais.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A) do réu Luan, por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MM^a Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. João Victor Nicacio Da Silva e Luan Santos Da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque supostamente no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 23hs.00min., nas imediações da Av. Eng. Eusébio Stevaux, nº 1407, Jurubatuba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas Thiago H. A. A., Amanda O. B. e Gabriel R. de C. A denúncia foi recebida (fls. 105/108), os réus Luan e João foram pessoalmente citados (fls. 172 e 175, respectivamente), apresentaram defesa por escrito (fls. 186 e 191/193, respectivamente) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 18 e 194), momento em que ouvidas as vítimas, uma testemunha e os réus interrogados. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos acusados pela prática do crime conforme descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade está demonstrada através do auto de exibição e apreensão (fls. 28), boletim de ocorrência (fls. 62/67), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é indubitável. Coram judice os réus confessaram a prática dos fatos. O réu Luan disse que estava passando por dificuldades financeiras, saiu com Luan e juntos praticaram o roubo. Declarou-se arrependido. Estava desempregado. Da mesma forma João Victor disse que realmente praticou o delito com Luan. Havia batido seu carro numa moto e precisava de dinheiro para consertar o veículo. Ficou desesperado e praticou o roubo. Declarou-se arrependido. Tais confissões restaram corroboradas pelos demais elementos dos autos. Com efeito, a vítima Gabriel além de efetuar o reconhecimento dos réus, narrou que no dia dos fatos foi a um bar acompanhado de Amanda e Thiago. No momento em que estavam saindo do bar, cinco passos depois, chegou uma moto Titan vermelha, Luan desceu da moto, sem capacete, e anunciou o assalto. Ele apontou a arma e depois a manteve baixa, exigindo a entrega do celulares. Entregou o aparelho, assim como Thiago. Amanda ainda ficou segurando o aparelho, momento em que Luan se exaltou um pouco e ela também entregou. Após a entrega dos aparelhos, os agentes se evadiram. Voltaram para o bar, pediu o celular do dono emprestado e ligou para a polícia militar. Informou o ocorrido e passou as características dos agentes. Foram para sua casa e a namorada de Thiago informou que os agentes e aparelhos haviam sido localizados. Os agentes pareciam estar nervosos. Luan reconheceu pelo momento do roubo, inclusive ele tem uma mancha no rosto e estava sem capacete. Já João Victor por tê-lo visto no D.P. Reconheceu a moto utilizada no roubo no D.P. Não conhecia os acusados anteriormente. Fez a descrição dos indivíduos antes do reconhecimento no D.P. Ainda a vítima Amanda efetuou o reconhecimento dos acusados - Luan (2) e talvez João (porque ele estava de capacete) e informou que no dia dos fatos foi até um bar com o namorado Gabriel

e Thiago. Quando estavam saindo por volta das 10/11 horas da noite foram abordados pelos dois que estavam numa moto. Luan anunciou o assalto exigiu os celulares e o número 1 (João) permaneceu na moto. Voltaram para o bar ligaram para a polícia e depois foram para a casa de Gabriel. Ligaram para os familiares e a namorada de Thiago informou que os celulares e agentes haviam sido localizados por volta da meia noite. Foram para o Distrito Policial e efetuou o reconhecimento de Luan, que tem uma pinta no rosto e estava de laranja, o outro não tinha tanta certeza porque ele estava de capacete, razão pela qual não o reconheceu, mas depois lembrou do rosto e achou que talvez fosse ele. As roupas eram parecidas, mas era mais comum do que a do outro que estava de laranja. Os celulares foram recuperados. Não teve prejuízo financeiro. Não conhecia os acusados anteriormente. No D.P viu uma moto vermelha, mas não reparou tanto na moto. Os réus confessaram a acusação no D.P. O Delegado não lhe pediu a descrição dos indivíduos. Eles foram colocados numa salinha e foram apresentados individualmente, um de cada vez. Se recorda de João da Delegacia, mas também do fato. No mais, a vítima Thiago efetuou o reconhecimento dos réus - Luan (2) e João (1). Disse que no dia dos fatos estava num bar na avenida e quando haviam acabado de sair em direção à estação foi abordado pelos dois. João estava conduzindo a moto e Luan desceu anunciando o assalto. Entregaram os celulares e em seguida voltaram para o bar, informaram o ocorrido à polícia. Depois foram para a casa de Gabriel e enquanto estavam registrando o B.O foram informados que os agentes e os celulares haviam sido localizados, aproximadamente uma hora depois dos fatos. Os três aparelhos foram recuperados. Não teve prejuízo financeiro. No Distrito Policial efetuou o reconhecimento dos réus sem dúvidas. Reconheceu a moto apenas pela cor. Apenas Gabriel sabia o modelo do veículo. Já conhecia Luan de vista pois moravam no mesmo bairro. João estava de capacete, quem estava sem nada era Luan, que tem uma mancha no rosto. João estava com calça de jeans e uma blusa cinza. No D.P João estava com a mesma roupa. Conseguiu reconhecê-lo pela roupa. Conversou com o policial e lhe disse, após o reconhecimento, que achava que era ele. Perguntou ao policial se eles estavam juntos e ele confirmou. Efetuou a descrição ao Delegado antes do reconhecimento. O reconhecimento foi feito individualmente. Eles estavam sozinhos. É cediço que a palavra das vítimas, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624. No mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.). "Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (RT 744/602). Ademais, o policial militar Devaldo José Calixto afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando avistaram a motocicleta vermelha sem placa com dois indivíduos no sentido oposto. Fizeram a volta para efetuar a abordagem, mas apesar de ter dado sinal de parada, João que estava conduzindo a moto, empreendeu fuga, mas foram detidos. Em poder de Luan foi localizado um simulacro e quatro aparelhos de telefonia celular. Luan disse que um celular era dele e que havia efetuado o roubo dos outros aparelhos contra três vítimas que andavam à pé. João informou que a moto era emprestada do irmão, que havia saído para comprar lanche, mas tirou a placa da moto para efetuar roubo. Os dois réus confessaram a prática do delito. O fato ainda não havia sido informado via COPOM. Não se recorda o horário da abordagem. O local fica cerca de 5/8 km do local do roubo. Não conhecia os acusados anteriormente. O fato de o depoente ser um dos policiais militares que prenderam em

flagrante os acusados em nada desnatura seu depoimento, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam os réus antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Ressalto, por fim, que que eventuais irregularidades quanto à recomendação prevista no art. 226, do C.P.P. na fase inquisitiva não contaminam o presente processo criminal, salientando que, em juízo, sob o crivo do contraditório, as provas produzidas não deixaram qualquer dúvida que os réus são os autores dos fatos imputados na denúncia, permitindo, desta forma, prolatar em desfavor deles o édito condenatório. Assim é que decido e passo a dosar a pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, para cada qual dos crimes de roubo, fixo a pena-base, em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de fixação da pena, observo que os réus confessaram a acusação e João é menor relativo, contudo, sem reflexo nas penas, nos termos da Súmula nº 231, do S.T.J. Reconhecida a causa de aumento prevista no § 2.º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, elevo sobreditas reprimendas na monta de um terço (1/3), em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de

treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Por fim, tendo em vista que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático em desfavor de três vítimas, na forma do art. 70, do C.P., aplico a pena tão somente de um dos roubos e a aumento em um quinto (1/5), resultando a reprimenda em seis (06) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão. As penas de multa deverão ser somadas na forma do art. 72, do Código Penal, resultando em trinta e nove (39) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Considerando a pena ora fixada, primariedade e confissão dos réus, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal (art. 33, do C.P.). Inviável o reconhecimento da detração penal, eis que não atingido lapso temporal. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar João Victor Nicacio da Silva e Luan Santos da Silva, qualificado nos autos, cada um, à pena de seis (06) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de trinta e nove (39) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 157, § 2.º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Vedado o apelo em liberdade eis que ainda presentes os requisitos ensejadores da sua custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória. Os réus cometeram fatos gravíssimos elencados dentre aqueles que colocam a sociedade em desassossego, o que indica a periculosidade e que soltos poderão voltar a delinquir. Assim a sociedade deve ser preservada, assim como garantido o cumprimento da pena ora imposta. Recomende-se no cárcere em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Em razão da situação econômica declarada, estão isentos de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), João Victor foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão e apresentar as razões nos termos do art. 600, § 4º do CPP.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), Luan foi dito: Ciente da sentença.

Desejo apelar da decisão e apresentar as razões nos termos do art. 600, § 4º do CPP.

Os réus tomaram ciência da sentença e manifestaram o desejo de recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer, certifique-se o trânsito em julgado. Ademais, recebo o apelo dos réus João e Luan, anotando-se no sistema SAJ (histórico de partes) a interposição de recurso, cujas razões serão apresentadas nos moldes do artigo 600, §4º, do C..P.P. Expeçam-se guias de recolhimento provisórias em nome dos sentenciados, remetendo-se à Vara de Execuções Criminais competente. Após cadastramento das guias, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens, anotando-se. Anote-se que o termo final da prescrição ocorrerá em 05/12/2034.

Servirá a presente como ofício de recomendação do sentenciado JOÃO VICTOR NICACIO DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Lavador de Veículos, RG 50714011, CPF 515.400.308-06, pai RAIMUNDO NICACIO DA SILVA, mãe VILMA LEITE DA SILVA, Nascido/Nascida 14/08/2004, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Osasco I - Rod. Raposo Tavares Km 20, Cont. Viaduto Sylvio Uchôa Cintra nº 550 A, Chacara Everest - CEP 61491-20, Osasco - SP, 11 3605 1343. Endereço: Rua Quimili, 562, Jardim Alfredo, RUA QUIMILI, CEP 04909-100, São Paulo - SP, Fone 997209858 e LUAN SANTOS DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 37389038, CPF 515.400.308-06, pai MARCO AURELIO LUCIANO ANDRADE DA SILVA, mãe ALESSANDRA SANTOS SILVA, Nascido/Nascida 18/10/1996, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Osasco I - Rod. Raposo Tavares Km 20, Cont. Viaduto Sylvio Uchôa Cintra nº 550 A, Chacara Everest - CEP 61491-20, Osasco - SP, 11 3605 1343. Endereço: Rua Valdomiro dos Santos Pereira, 160, Bloco D aptº 54, Parque Santo Antonio, RUA VALDOMIRO DOS SANTOS PEREIRA, CEP 05821-160, São Paulo - SP, Fone 984583042, perante o estabelecimento prisional em que se encontrarem recolhidos.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.